

1501082-21.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 20ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 05/04/2022

... CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

20ª Vara Criminal

Av Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501082-21.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501082-21.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2011318/2022 - 08º D.P. BRAS, 22419171 - 08º D.P. BRAS, 2011318 - 08º D.P. BRAS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL PONTE SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carla de Oliveira Pinto Ferrari

Vistos.

RAFAEL PONTE SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 180, "caput" c.c. artigo 61, inciso II, alínea "j", ambos do Código Penal porque, no dia 12 de janeiro de 2022, em horário incerto, nesta cidade e comarca de São Paulo/SP, adquiriu e recebeu, em proveito próprio, o automóvel o Fiat Palio Fire Flex, placas EEJ-6575, ano 2008, ano modelo 2009, coisa que sabia ser produto de crime anterior.

A denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2022 (fls. 82/87), o réu foi regularmente citado na presente data, oportunidade na qual apresentou resposta à acusação.

Durante a instrução processual foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum pelas partes, sendo, em seguida, o réu interrogado. Não foram requeridas

diligências pelas partes.

A acusação requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, mas com o afastamento da agravante da calamidade pública. Em relação às penas, pugnou pela fixação da pena-base acima do mínimo pelos maus antecedentes, o reconhecimento da reincidência, a fixação do regime fechado, sem substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A defesa postulou a fixação da pena-base no mínimo legal, afastamento da agravante da calamidade pública, compensação da reincidência com a confissão, fixação de regime semiaberto.

É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO.

A pretensão punitiva estatal merece ser julgada procedente, uma vez que ficaram inteiramente provadas a materialidade e autoria do delito pelo acusado.

Os policiais militares narraram que na data dos fatos efetuavam patrulhamento de rotina quando avistaram o veículo Fiat Palio, estacionado em uma rua herma, com dois indivíduos em seu interior, mexendo no veículo, o que levantou suspeita. Deram sinal de parada para que descessem do veículo, mas o réu Rafael, que estava na condução, arrancou com o veículo na tentativa de empreender fuga. Iniciou breve acompanhamento e os indivíduos foram abordados alguns metros à frente. Em revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado em poder dos indivíduos. O réu disse que o carro pertencia a um parente, sem especificar nome ou qualquer outro dado. No entanto, ao efetuarem consulta ao emplacamento do veículo constataram que era produto de fruto ocorrido naquele mesmo dia. O carro funcionava com a chave original. Não se recordavam se ele apresentou documento do veículo. Não o conheciam anteriormente.

O réu, durante seu interrogatório, confessou a prática delitiva. Disse que pegou o carro com o marido de sua prima, sabendo que era produto de furto, para levar sua avó até o hospital. Lá, encontrou Auricélio, que lhe pediu uma carona.

A pretensão punitiva estatal deve prosperar.

A materialidade delitiva está comprovada pelo depoimento da vítima na fase policial, ratificado em Juízo, e pelo auto de exibição e apreensão de fls. 15. Não há qualquer necessidade de juntada do respectivo boletim de ocorrência, uma vez que a lei assim não exige. A apreensão da moto fora da esfera de disponibilidade da vítima é o maior demonstrativo de que foi subtraída da posse de seu autêntico proprietário anteriormente.

Os policiais procederam a relatos detalhados, uníssonos e harmônicos com os depoimentos prestados na fase policial, nada havendo nos autos que possa extrair a validade de suas palavras. Trata-se de agentes públicos, dotados de fé pública, ao qual são conferidos poderes para fins de polícia preventiva e repressiva, não sendo razoável que, apenas em Juízo, suas declarações sejam recebidas sem o devido valor. Esclarecedora a seguinte transcrição:

“PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. FALTA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. CONDENAÇÃO COM BASE NO DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE DE DROGAS. REEXAME PROBATÓRIO. REDUÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PATAMAR DIVERSO DE 2/3. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA IDÔNEA. ILEGALIDADE. CUMPRIMENTO DA PENA. REGIME INICIAL MAIS RIGOROSO. RÉU PRIMÁRIO. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. GRAVIDADE ABSTRATA. HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO. (...)”

2. O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso” (STJ, HC 165561 / AM, rel. Min. NEFI CORDEIRO, j. 02/02/2016).

Induvidoso, portanto, que o veículo estava em poder do réu, de forma que a questão posta em Juízo cinge-se à discussão sobre a ciência prévia do réu quanto à origem ilícita.

O E. STJ pacificou o entendimento de que, em sendo o bem espúrio encontrado com o

réu, compete a ele demonstrar de forma cabal nos autos a aquisição de forma lícita, trazendo ao Juízo elementos que afastem o seu dolo. Neste sentido: "PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. RECEPÇÃO DOLOSA. SUPOSTA CARÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO DOLO DIRETO DO RÉU. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ART. 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR MULTA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A conclusão das instâncias ordinárias está em sintonia com a jurisprudência consolidada desta Corte, segundo a qual, no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes.(...)."

(grifei) (STJ, HC 398211 / SP, rel. Min. RIBEIRO DANTAS, j. 27/06/2017).

No mesmo sentido: STJ, HC 396118 / SC, rel. Ministro FELIX FISCHER e STJ, HC 398211 / SP, rel. Ministro RIBEIRO DANTAS.

Neste sentido, tem-se que o réu confessou ter ciência prévia de que o veículo era furtado, o que está em consonância com o relato dos policiais de sua tentativa de fuga ao receber ordem de abordagem.

Quanto à agravante da calamidade pública descrita na denúncia, muito embora esta magistrada viesse reconhecendo a sua incidência em todos os crimes praticados desde a edição do Decreto que reconheceu tal situação no país, após inúmeras reformas de suas decisões pelo E. TJSP e também pelo E. STJ, admite-se ser o caso de se curvar ao entendimento superior para se evitar recursos desnecessários. Com efeito, os tribunais fixaram o entendimento quase pacífico no sentido de que há necessidade de demonstração de nexos causal entre a conduta do réu e a calamidade pública decorrente da pandemia, devendo haver demonstração concreta de que o acusado se valeu de tal situação para cometer o crime. Tal não ocorre nos presentes autos, de modo que não é o caso de se reconhecer a incidência da agravante em questão.

Diante de tais elementos, viável o acolhimento da pretensão punitiva estatal nos termos acima expostos, restando apenas a DOSIMETRIA DA PENA.

As circunstâncias judiciais contidas nos artigos 59 e 60 do Código Penal são desfavoráveis ao réu vez que detentor de maus antecedentes (19ª Vara Criminal Central – autos nº 0079208-05.2008.8.26.0050 – pena extinta por indulto em 18/03/2013 – fls. 152 e 12ª Vara Criminal Central – autos nº 0086092-74.2013.8.26.0050 – pena cumprida em 27/12/2014 – fls. 156), motivo pelo qual as penas serão elevadas em 1/6, ficando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Consigno que não há qualquer ilegalidade no reconhecimento de tal condenação como mau antecedente, uma vez que o E. STJ é pacífico no sentido de que inexistente ilegalidade no reconhecimento de condenação como mau antecedente, após decorrido o período depurador, por não haver qualquer limitação temporal estabelecida pelo legislador. Este o entendimento fixado por ocasião do julgamento do Tema 150, no RE 593818, com o seguinte enunciado: "não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal".

O réu é duplamente reincidente (11ª Vara Criminal Central – autos nº 0033889-04.2014.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 26/11/2015 – fls. 142 e pena cumprida em 27/04/2020 – fls. 156 e 17ª Vara Criminal Central – autos nº 0076497-75.2018.8.26.0050 – trânsito em julgado para a defesa em 26/05/2020 – fls. 138) e confessou integralmente a prática delitativa. Esta magistrada adota o entendimento de que no concurso da agravante da reincidência e da atenuante da confissão deve prevalecer aquela, nos termos do artigo 67 do Código Penal. No entanto, tal entendimento aplica-se exclusivamente ao réu que ostenta apenas uma

reincidência, o que não ocorre nestes autos. Havendo mais de uma reincidência, não há como se compensar integralmente as duas circunstâncias, sob pena de ofensa ao princípio da individualização da pena, pois não se mostra justo ou proporcional conferir-se o mesmo tratamento ao réu com uma reincidência àquele com mais de uma. Por isso, tratando-se de réu duplamente reincidente, sua pena será majorada em 1/6, compensando-se uma reincidência com a confissão, de modo que sua pena ficará em 01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Em observância aos critérios do artigo 33 do Código Penal, fixo o regime inicial de cumprimento da pena corporal imposta o regime semiaberto, ante os maus antecedentes e a reincidência do réu, que se encontra em atual cumprimento de pena (fls. 17), tudo a indicar que regime mais brando, de acordo com o montante de pena, mostra-se absolutamente incompatível. De outra banda, a confissão espontânea do réu indica que o regime mais severo não seja adequado, diante da menor gravidade do delito a ele imputado.

Deixo de aplicar o artigo 387, § 2º do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 12.736/2012, por entender que tal dispositivo é impossível de ser aplicado no Juízo de primeiro grau. A progressão de regime é matéria atinente ao Juízo das execuções criminais, devendo ser aferido não apenas o tempo de cumprimento da pena, como também se o sentenciado possui mérito para a progressão. Além disso, considero tal dispositivo inconstitucional, uma vez que viola os princípios da isonomia e da individualização da pena. Ao se considerar somente o tempo de prisão provisória para a fixação do regime inicial, aquele que ficou solto durante o processo é tratado de forma prejudicial com relação àquele que ficou preso, uma vez que este poderá ter direito ao regime inicial mais benéfico tendo como base apenas o tempo de pena cumprido provisoriamente.

Pelos mesmos motivos, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a concessão de qualquer outro benefício.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para o fim de CONDENAR o réu RAFAEL PONTE SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto e pagamento de 12 (doze) dias-multa, no valor mínimo unitário.

As mesmas razões que recomendaram a custódia do acusado no curso do feito permanecem ainda presentes, vendo-se ainda reforçada a necessidade da cautela uma vez que, determinada a imposição de pena ao acusado, patente o risco de que solto venha procurar obstar a aplicação da lei penal, pondo-se em fuga. Frise-se, ainda, a sua dupla reincidência em crime patrimonial e, ainda, que atualmente o réu se encontra em cumprimento de pena (fls. 155), o que apenas ratifica que sua liberdade representa risco para a ordem pública. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se o réu no estabelecimento em que se encontra recolhido. Com o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados e expeça-se o necessário ao cumprimento da pena.

Custas na forma do artigo 4º, § 9º, alínea a, da Lei Estadual nº 11.608/03, observada a gratuidade processual que ora defiro ao réu.

Comunique-se à VEC a prolação da presente sentença.

Oficie-se ao IIRGD para que proceda à unificação de prontuários eis que o réu utiliza-se também do nome "RAFAEL PONTES SILVA", consoante condenação da 19ª Vara Criminal (fls. 157/158).

P.R.I.C.

São Paulo, 04 de abril de 2022.

CARLA DE OLIVEIRA PINTO FERRARI
Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA